ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އަދި ޔޫސުފް ނައީމް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 22 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2024/SC-A/28, 2024/SC-A/29, 2024/SC-A/30 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ

1 ޖުލައި 2026

Prosecutor General's Office v. Abdulla Yameen Abdul Gayoom and Yoosuf Naeem

ހައިކޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ، ޕީޖީ ޖުބައިރު މައްސަލައަށް ހަވާލާދީ އަދު ނުކުތާއަކީ އަބްދުﷲ ޔާމީނާގައި ބަހާސްކޮށްފައިވާ އިސްތިސްނާ ބާވަތަކަށް ފުރޭ ނުކުތާއެއް ނޫންކަމާއި، ހައިކޯޓުގައި އެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ދަށުވަތަން ލިބިފައިވާކަން ކަނޑައަޅައި، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި 2023/HC-A/123 އަދި 2023/HC-A/159 ދަސިއްހާގެ ބުނުމަން ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ތަފާތު ނުކުތާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުގެ ދަފްތަރުގައި އޮތް ވ. އާރަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޓްރޭޑް ކަންސަލްޓިން ނިންމުމާ އެގްރީމަން 25 އޮގަސްޓް 2015 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރެޜަރީގެ ދަރަން ބަދަލުކުރުމާއެކު، 09 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ގައި އެ ރަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ) އަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރިއެވެ. ހަމަ އެ ދުވަހު، އެ ރަށުގެ ލީސް ހައްޤު ރައިބޭސް ޔޫސުފް ނައީމްގެ ހިއްސާ އޮތް ޑޫ ޖީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރެޜަރީއިން ދީފައިވެއެވެ.

09 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު، އެސް.އޯ ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ހަބީބް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކަށް ޔޫސުފް ނައީމްއަށް US$1,000,000/- (އެއް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ ޗެކެއް ދޫކޮށްދިން، އެ ޗެކް 14 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ގައި ޔޫސުފް ނައީމްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. 15 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ދުވަހު، އެ އެކައުންޓުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްއަށް US$1,000,000/- ގެ ޗެކެއް ދޫކޮށް، އެ ފައިސާ އޭނާގެ ނަމުގައި އެޗް.އެސް.ބީ.ސީ ގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން އެ ފައިސާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެކައުންޓަކާއި، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ އެކައުންޓަކަށް ބަދަލުކޮށް އިންވެސްޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 697/Cr-C/2021 ފައިސަލާއާއި، ނަންބަރު 698/Cr-C/2021 ފައިސަލާއާއި، ނަންބަރު 699/Cr-C/2021 ފައިސަލާ

1. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 697/Cr-C/2021 ފައިސަލާގައި، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރަ ރިޝްވަތު ގަބޫލުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު)ގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (04 ހަތަރެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

2. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 698/Cr-C/2021 ފައިސަލާގައި، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރަ މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (07 ހަތެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމާއި US$5,000,000/- (ފަސް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވެއެވެ.

3. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 699/Cr-C/2021 ފައިސަލާގައި، ހުސޫމް ނަޢީމްގެ ފަރާތުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ރިޝްވަތު ދިފައިވާކަން ސާބިތުވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (3 ތިނެއް) އަހަރާއި (2 ދޭއް) މަހާއި (12 ބާރަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/123 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/159 ފައިސަލާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މި ނިންމުންތައް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އަދި ހުސޫމް ނަޢީމްގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، އެ ކޯޓުގައި އެ މައްސަލަތައް ހިނގާފައިވަނީ އެކުލަވާލައިގެންނެވެ. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުކުމް ބާތިލްކޮށް، ހައިކޯޓުގެ މައްސަލަތައް ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލުތަކާ އަދިގައި އަލުން ޝަރީޢަތް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މައްސަލަތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ބަދަލުކޮށްފައިވެއެވެ. ހައިކޯޓުން އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

1. ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށް މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް ތަޙްލީލުކޮށް ބޭނުންކޮށްފައިނުވާ ކަމުން، އެއާ ގުޅޭ ފުރުޞަތު ދީފައިނުވާތީ؛

2. "އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ފައިސާއިން ދިން ކަމަށް އަދިވެސް ބުނާ ފައިސާ" އަކީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ފައިސާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމާއި ސަރުކާރުގެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވުމަކީ، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110 ފައިސަލާއާއި ޚިލާފަށް މައްސަލަކަމަށް ބެލެވޭ ފަދަ ކަމެއް ކަމަށް؛

3. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 135 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދަޢުވާ ކޯޓަށް ބަލައިގަތުމުގެ ކުރިން ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު، ބާކީ ހުރި ބަޔާންތަކާއި ވިޔަފާރިތައް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައިވާ މިންގަނޑުން ކުރިން ސާބިތުވާތީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަދާކޮށް ދީފައި ކަނޑައެޅިފައިނުވާކަން؛

4. ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ރަށެއް ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ދިނުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ "ރަސްމީ ވާޖިބު" ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެއްކަން ދުސްތޫރު ސަރީޙަކަން ޤަބޫލުކުރެވޭތީ ސަބަބެއް ދައުލަތުން ސާބިތުކޮށްދީފައިވާތީ ބެލުމުއްސުރި، ޤާނޫނު ނައިބުގެ މައްޗަށް ކުރެ ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ކަނޑައެޅުމަކަށް؛

5. އަދާބަދަލު ގޮތެއް ފާހަގަ ދެއްކުމަށް ދަރުކާނުން ޤާނޫނު ނައިބުމަން ހަމައެކަނި ތަޢުލީމީ ދިރާސާއެއް ދިފާއުވާކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/28 އަދި 2024/SC-A/29 އަދި 2024/SC-A/30 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ މި ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ (01 އެކެއް) ނުކުތާއެވެ. ތިން މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެކުއެކީގައެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ނިންމަވާފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފަށް، އިޖުރާއީ ގޯސްތަކުގެ ތެރެއިން އިސްތިސްނާ ކުރެވިދާނެ އިޖުރާއަތުތަކާއި، އިސްތިސްނާ ކުރެވިނުދާނެ ބުނާ އިޖުރާއަތުތަކާ ދެމެދު ފަރަގުކޮށް އަދި ޖޫރީ ބަޔާން މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ބަލާ ނުކުތާއެވެ. ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 135 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ހާލަތްތަކާއި އިޖުރާއީ އަޑުއަހާ، އަދި ޖޫރީ ޤަޟިއްޔާގައި ޖަސްޓިސް އެޕްލިކޭޝަން އިސްތިސްނާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގައި އެކި އަސްލެއް ކަމަށެވެ.

2. މީގެ ބަދަލުގައި އިސްތިއުނާފުގެ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބޮޑުވެރިއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވަނީ ކޮން ޤާނޫނަކާ އުސޫލަކާކަން ދައުލަތުން ބަޔާންކޮށްދީފައި ނުވާ ކަމަށާއި، މިއީ ހައިކޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިނުވާ، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަހުސެއް ނޫން ކަމަށާއި، ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކާއި ބަހުސްތަކާއި ޙަވާލާދީފައިވާ ޤާނޫނީ ބައި ގުޅުވައިލެވިފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަކޮށް، އަދި ޖޫރީ ޤަޟިއްޔާ މުރާޖަޢާކުރަން ނުޖެހޭ ކަމަށެވެ.

3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ މި ބަޔާނަކީ ހައިކޯޓު މަރުޙަލާގައި އެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއް ނޫން ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުގައި (12 ބާރަ) އަދި (11 އެގާރަ) އަޑުއެހުން ބޭއްވިއިރު އެޖީ ރޫބަރޫ މައްސަލައަށް ހަވާލާދީ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، މި އަދު ނުކުތާ ބަލައިގަންނަންނުޖެހޭ ކަމަށް، ކާޒިމުﷲ މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްތިސްނާ ހާލަތެއް ގުޅުވައިލެވިފައިވާކަން ދައުލަތުން ބަޔާންކޮށްދީފައި ނުވާތީ، މި ނުކުތާގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމުގައި ނުދެކޭ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/123 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/159 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ތަފާތެއް ނެތް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެ ރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ތާއީދުކުރައްވައި، 01 ޖުލައި 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބޭނުންކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި އޮންނަނީ، "މަތީ މަރުތަބާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީ އެއަށްވުރެ ދަށު މަރުތަބާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާންވާނެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ.

2. އިބްރާހީމް އަބްދުއްލަޠީފް ވ. ކޯނަރަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2021] SC 18 މައްސަލައިގެ މަތިން، 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން މަތީ މަރުތަބާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީ ދަށު މަރުތަބާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ މުޠުލަޤަކަށް، އިތުރު އެއްވެސް ސުވާލުކުރުމެއް ނެތި ތަބާވާންޖެހޭ ގޮތަށް އޮތް ޤާއިދާއެއް ނޫނެވެ.

3. މަތީ މަރުތަބާގެ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުވަނީ، ކޯޓުތަކުން އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާ ބާރަތަމައި، ސާބިތު އުސޫލެއް ކަނޑައެޅިފައި ނުވިނަމަވެސް ނިންމުން ބިނާވާ ސަބަބުތަކާ ޢަމަލީ އެއްކަހަލަ މައްސަލަތަކުގައި އެއްގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެ ބަލާފައެވެ. ފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްގެ އެންމެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތް ނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ނިންމަންވާނެއެވެ.

4. މައްސަލައިގެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް ތަފާތު ކަމަށް ދޭހަވެފައިވާނަމަ، ފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައިގައިވެސް ތަފާތު ބަލާފައި ކަމަށް ބާރުކުރުމަށްވުރެ (to distinguish)، ކުރިން މަތީ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދަށު ކޯޓު ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބިދެވިގެންވެއެވެ.

5. މަތީ މަރުތަބާގެ ކޯޓަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ "ޕަރ އިންކިއުރިއަމް" (per incuriam) ނިންމުމެއްނަމަ، އެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން ދަށު ކޯޓުތަކަށް ލާޒިމު ނުވެއެވެ. އެއީ ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކަށް ނުވަތަ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެތި ނިންމާ ނިންމުންތަކެވެ. އަދި އެފަދަ ނިންމުމެއްނަމަ، ފަހުން ބަލާ މައްސަލައިގައި އެކަމެއް ސާބިތުކުރަން ބާތިލުކުރަންވާނެއެވެ.

6. މައްސަލައެއްގެ ރޭޝިއޯ ޑެސިޑެންޑި (ratio decidendi) އަކީ ނިންމުމަށް ވާސިލުވާ ސަބަބުތަކެވެ. އެއީ ދަށު ކޯޓުތަކުން ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމު ކަމެކެވެ. އޮބިޓަރ ޑިކްޓަމް (obiter dictum) އަކީ ނަތީޖާއަށް ސީދާ ގުޅުމެއް ނުވާ އެހެނިހެން ވާހަކަތަކެވެ. އެއަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމު ނުވިނަމަވެސް، އެއީ އެއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ބާރު އަޅާ (persuasive) ކަންކަމެވެ.

7. އަލީ ޝުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މައްސަލައިގައި ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާޤުވާ ކަމަށް، އިޖުތިހާދުތައް އެކަމާ ފުރިހަމަކޮށްފައި ނޯޓް ނަމަވެސް، އެ އިޖުތިހާދަށް ކޯޓުތަކުގެ ފުރުސަތު އޮތުމަކީ އެ ފަނޑިޔާރުގެ ޢަމަލުކުރެވިދާނެ އިޖުތިހާދެއް ކަމެވެ. އެއަށް ފަހުގެ މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި، ވަކިވަކިން އޭގެ ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށް ފަހުއެވެ.

8. އިޖްރާއީ ޤާނޫނުގައި ވަކިކަމެއް ކުރުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ ނޫން ގޮތަކަށް އެކަމެއްކުރުމަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް، އިޖްރާއަތު ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ އުނިކަންތަކާއެކު ނަމަ، އެ އުނިކަމަކީ ޢަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު އުނިކަމަކަށް ވެގެން ނޫންނަމަ، އެ އިޖްރާއަތު ފުރިހަމަކޮށް އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ. އިބްރާހީމް ހުޝާމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 70، ޢަބްދުﷲ ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110 އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ރަޝީދު [2022] SC 07 މައްސަލަތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވާ މި ޤާޢިދާއެވެ.

9. އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ހުސައިން ރިޝްވީ ޢާޒާ ޤަޟިއްޔާގެ މަތިން، ސުޕްރީމް ކޯޓު ބުނާ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން މުޅި ދަޢުވާ އަރުވަން ބާލާ މަޖުބޫރެއް ނޫނެވެ. އަދި މަހުދީ ޒަކީ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 109 މައްސަލައިގެ މަތިން، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލަ ބަލައި ފައިސަލާކުރާނީ ދަޢުވާކޮށްގައި ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދިފާޢުތަކަށް އަސާސްކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ. ދަޢުވާ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަދި ހުށަހެޅުނުކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހުށަހެޅުމަށް، އިސްތިއުނާފު ބެލުމުގައި ދެންވި ވަރަށް ބޮޑު މަޖުބޫރުކަމެއް ދިމާވެފައިވާ ކަމެކެވެ.

10. ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް [2021] SC 75 ޤަޟިއްޔާގެ މަތިން، ހުށަހަޅާ ހެކި ފާސްކުރި ނަތީޖާއަކީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓުތަކުން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމާ ސީދާ ގުޅުމެއްވާ ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލައާ ސީދާ ގުޅިފައިވާ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަތުމުގައި ހުރަހެއް ނެތެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އިޖުރާ ފާޅުކަމާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ނުކުތާއަށް ނުޖެހޭކަމާއި، އެ ނުކުތާއެއް ދަށު ކޯޓަށް ހުށަނާޅާ ސަބަބު މައްސަލައިގެ ފަރާތްތަކަށް ކަށަވަރުކޮށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

11. އާމިނަތު ނާޒިލާ ވ. ސިޓީ ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްސަލައިގެ މަތިން، އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އަލަށް ހެކި ބަލައިގަތުމުގައި، އެއީ ދަށު މަރުޙަލާގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްގެންވެސް ލިބިފައިނުވާ (Non-availability)، މައްސަލައާ މުހިންމު އެކަށީގެންވާ ސީދާ ގުޅުމާ (Relevance)، އަދި ބަރޯސާވެވޭވަރުގެ ސާބިތު އޮތްކަމުގައިވާ (Credibility) ހުރިކަމަށް ބަލާނެއެވެ.

12. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ނ) ގައިވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމައެވެ. ކުރިން ނުދައްކާ އަދި ފަހަކަށް ހަވާލާދީ ނިންމުމުގެ އިސްތިއުނާފުކުރުމަކީ، އެ ނިންމުން ނިންމިއިރު ދިރާސާކޮށްފައިނުވާ އަދި ކަމެއް އެ ނިންމުން ބަލަން ބޭނުން ކުރަނީއެވެ. އަދި ނުކުތާ ހުށަހެޅުމަކީ އިސްތިއުނާފު ޝަރީޢަތްތަކުގައި އެކަނި ކުރިއަށްދާ ކަމަކަށް ވީނަމަވެސް، މިއުސޫލު ގޮތަކަށް އެންމެ ނަމަވެސް އަދުލުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަ ކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ ނިޒާމެއް ދެމިގެން ދާނީއެވެ.

13. އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މެލޭޝިއާ ބަރްހާދް ވ. ސަވްތްބަންސް އޮފް ދަ ސީޝެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަވްތްބަންސް އޮފް ދަ ސީޝެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައްސަލައިގައި، މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ލަބުއާން) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންވެސްޓް ހޯލްޑިން އޮޕަރޭޝަންސް [2023] SC 45 ގެ މަތިން، ކޯޓަށް ހުރަސްއެޅޭ ކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނުނިންމަވާފައެވެ. އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިސްނާދުކުރަން ބަޔާ ޖުބައިރު މައްސަލަ ތަޖްރިބާކުރަން ގޮތް ކަނޑައަޅަމުންދާ ހަމަކަށް ބުނާ ބުނުމަކުން ބުރަދަން ނުދެވޭނެއެވެ.

14. ކުރިން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށް ހަވާލާދޭނަމަ، ހަވާލާދޭ މައްސަލައަކީ ކޮބައިކަން ސާފުކޮށްދީ، ދެ މައްސަލައިގައި ހުރި ގުޅުން ކޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްދިނުމަކީ ހުށަހެޅުން ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ހަވާލާދިނީ ކޮން މައްސަލައަކަށްކަން ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތަކީ ކޯޓުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ނޫނެވެ.

15. ޢަބްދުﷲ ޒަސިލްއާގައިވާ އިސްތިސްނާއެއްގެ ދަށުން އަދު ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން، އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކޮން ހާލަތެއް ގުޅުވިގެންކަން ބަޔާންކޮށް، އެކަމުގެ މައްޗަށް ބަހުސްކުރަންވާނެއެވެ.

16. ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާއިދުގެ އޮންނަ އިލްތިޒާމްނަމަ، ދައުލަތުގެ ބާރުވެރިކަމާއި ވަސީލަތްތަކާއި ކުރުގެ ތުހުމަތުގައިވާ ވިޔާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތްތަކެވެ. އެހެންކަމުންނާއި، ދިފާޢުވެރިޔާގެ ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހަމަހަމަކަން (equality of arms) ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އިޖުރާއަތު ހިފަހައްޓާ އަމަލުކުރާ ހާލަތްތަކުގައި، އެކަށީގެންވާ ޒާތީ ހުއްދަތަކާ ނުލައި އެފަދަ އިޖުރާއީ ގޮތްތަކަށް ކޯޓުން ފަރުވާ ހޯދުމަށް ޒިންމާވާނީ ހަމަހަމަކަމުގެ ދޮރުއިން ތަބްރީރު (justify) ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

އިބްރާހީމް އަބްދުއްލަޠީފް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 18

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/15 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް އަބްދުއްލަޠީފް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ވާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ކޯޓަކަށްވެ އެ ކޯޓެއް ހިމެނޭ މަރުޙަލާއަށްވުރެ ދަށު މަރުޙަލާއެއްގެ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ.

2. ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) ގެ ދަށުން، މައްސަލައާ އެއްފަދަ އެހެން މައްސަލަތަކުގައި އެ ކޯޓުން ކުރިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ނުވަތަ މަތީ ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

3. މަތީ ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ތަބާވުމަކީ ދުބަޒަތަން އޮންނަ އޮޕްޝަނެއް ނޫނެވެ. ދިރުން ވާޖިބުތަކެއް ތަބާވުމަށް ތަބާވުމަކީ ލާޒިމުކަމެކެވެ. ބަޔަ އިންޑިއާގެ ނިންމުންތަކަށް ތަބާވުން ލާޒިމު ނުވެއެވެ. ޝޫރާ ޕްރިސިޑެންޓު ބަދަލުކުރުން ލާޒިމުވާއިރު، އޮބިޓަރ ޑިކްޓަމަކީ ބާރު އަދާ ކަމެކެވެ.

4. އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް އިސްކަންދީ، މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ބަދަލުކުރުން ލާޒިމުވާކަމަށް އޮންނަ އޮތުމަށް އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކެއް ވެއެވެ.

ޢަލީ ޖުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/108,109,110 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަލީ ޖުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 60 ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) ގައިވާ ގޮތަށް ކޯޓުން (30 ތިރީސް) ދުވަހަށް ބަންދު މުރާޖަޢާ ކޮށްފައިވާނަމަ ބަންދުން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ހުރި މައްސަލައެއްކަމެވެ.
2. އިޖުރާއީ ގޮސްތަކުގެ ތެރެއިން އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ އިޖުރާއަތުތަކާއި، އިސްތިއުނާފު ކުރެވެން ނުވާ އައިބު ޤާނޫނީ އިޖުރާއަތުތަކާ ދެމެދު ފަރަގުކޮށްފައިވެއެވެ.
3. ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ނަޝީދު ޙުސައިނުގެ ޚިޔާލުގައި، އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަވެފައިވާ ގޮތުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލައިގެން ފަރުވާ ދެވޭނެ އައިބެއްތޯ ބެލުމެވެ. ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދުގެ ޚިޔާލުގައި، މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އައިބު ޤާނޫނީ ކަމެއްކަމާއި، އުނިކަންތަކާއި ފުރިހަމަކުރުމަށް އިޖުރާއަތުތައް، އެ އުނިކަމަކީ ޖަޒާއީ އިންސާފާ ހިލާފު އުނިކަމަކަށް ނުވާނަމަ އިސްތިއުނާފުކުރެވިދާނޭ ކަމެވެ.
4. ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާޤުވާ ކަމަކީ، ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް އިޖުރާއަތެއް ފުރުޞަތުދީ ރަނގަޅު ކުރެވިދާނެ އިޖުރާއަތެއް ކަމާއި، އެއީ ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި ނަތީޖާއަށް ބަލައިގެން ކަމެވެ.

އިބްރާހީމް ޝިޔާން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 70

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/45 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ޝިޔާން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ އައިބެއްކަން ވަޒަންކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ، ޢަލީ ޖުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮސްތެވެ.

ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ޢަބްދުލްވައްހާބު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/30 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ޢަބްދުލްވައްހާބު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައެޅުއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ ހަމަހަމަކަން ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ، ޙަލީ ޖުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެސްޓެވެ.
2. "އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާއިން ދިން ކަމަށް އަދީބް ބުނާ ފައިސާ" މި ޢިބާރާތް ޤަޟިއްޔާއިން މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާކަމަށް ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ރަޝީދު [2022] SC 07

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/16 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަޙްމަދު ރަޝީދު

ކަނޑައެޅުއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ ހަމަހަމަކަން ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ، ޙަލީ ޖުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެސްޓެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙުސައިން ރިޝީފް ޒާހާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ޙުސައިން ރިޝީފް ޒާހާ

ކަނޑައެޅުއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓު މަރުޙަލާއަކީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މުޅި ދަޢުވާ އަލުން ބަލާ ތަން، ނުވަތަ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅޭ އެންމެހައި އަސްބާބުތަކާއި ވާޤިޢާތަކާއި ހެކި ބަލައި ވަޒަންކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ޒާހިރު ތަޙުޤީޤުކޮށްފައިވާ ގޮތް ބަލާ މަރުޙަލާއެއް ނޫނެވެ.

މަހްދީ ޢަފީފް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 109

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/21 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މަހްދީ ޢަފީފް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފް ހުށަހެޅުމުގައި ފެނުމީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ނަމަ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ މައްސަލައެއް ބަލައި ފައިސަލާކުރާނީ ދަށުކޯޓުގައި ހުށަހެޅުނު ހުއްޖަތާއި ދިފާޢުއާއި އަސާސްތަކުގައި ބަލައިގެންނެވެ.

2. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އަދި ހުށަހެޅުންތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި ހުށަހަޅައި ބަހުސްކުރުމަކީ، އިސްތިއުނާފް ހުށަހެޅުމުގައި ފެނުނު ވަރަށް ބޭރުން މަބްދޫދުކުރެވިފައިވާ ކަމެކެވެ.

ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް [2021] SC 75

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/57 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު އާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޢާއްމު އުސޫލަކީ، އިސްތިއުނާފުގައި ކުރެވޭ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ދަށު މަރުޙަލާތަކުގައިވެސް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބަހުސަކަށް ވާންޖެހުމެވެ.

2. ނަމަވެސް، ވަކިން އިސްތިއުނާފު ހުށަހެޅުމުގައި، ހުށަހަޅާ އަދި ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމާ ސީދާ ގުޅިފައިވާ ނުކުތާ ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލައާ ސީދާ ގުޅިފައިވާ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިދިނުމުގައި ހުރަހެއް ނެތެވެ.

3. އެފަދަ ނުކުތާއަކާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި، އިތުރު ވާޤިޢާތަކެއް ކަރަދުކުރުން ނުޖެހުމާއި، ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ނުލެވުނު ސަބަބާއި، މައްސަލައިގެ ފަރާތްތަކުން ކަންކަމަށް ތައްޔާރުވާން ޖެހޭނެއެވެ.

އާމިނަތު ނާޒްލީ ވ. ސީވޭޒް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/20 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާމިނަތު ނާޒްލީ އާއި ސީވޭޒް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި އާންމު އުސޫލަކީ އައު ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅައި ބަހުސް ނުކުރުމެވެ. ނަމަވެސް، މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި، ހުށަހެޅުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ޞައްޙަކަމާއި، ފުރުޞަތު ނުދީފިނަމަ ނިކުމެދާނެ ނަތީޖާއަށް ބަލައި، ހާއްސަ އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި އެ ފުރުޞަތު ދެވިދާނެއެވެ.
2. އައު ހެއްކަކީ ދަށު މަރުޙަލާގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްގެންވެސް ލިބިފައިނުވާ (Non-availability)، މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢާ އެކަށީގެންވާ ގުޅުމެއް ހުރުމާ (Relevance)، އަދި ޞައްޙަކަމާއި ސާބިތު އުފެދިފައިވާ (Credibility) ހެއްކަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މެލޭޝިއާ ބަރްހާދު ވ. ސަންލޭންޑް ހޮޓާ ދަ ސީސައިޑް ގާޑަން ބިލްޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަންލޭންޑް ހޮޓާ ދަ ސީސައިޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/23 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މެލޭޝިއާ ބަރްހާދު އާއި ސަންލޭންޑް ހޮޓާ ދަ ސީސައިޑް ގާޑަން ބިލްޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަންލޭންޑް ހޮޓާ ދަ ސީސައިޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމާނެއެވެ.

މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ޕްރައިވެޓް) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ [2023] SC 45

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/13 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ޕްރައިވެޓް) ލިމިޓެޑް އާއި މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމާނީ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލު ދަމަހައްޓައިގެންނެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްލާމީކް ޝުޢާއު ވ. ޔޫސުފް ރިޝާ [2021] SC 98

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/44 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިސްލާމީކް ޝުޢާއު އާއި ޔޫސުފް ރިޝާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަސްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވެއެވެ.

އާއިޝަތު ޒަހީރާ ވ. އާމިނަތު ނަސީމް [2023] SC 11

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/41 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާއިޝަތު ޒަހީރާ އާއި އާމިނަތު ނަސީމް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަސްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ވ. ޑްރިފްޓްވުޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2023] SC 50

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/SC-A/10 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އާއި ޑްރިފްޓްވުޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަސްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ޖިހާދު ވ. ހައުސިންގް ޑެވަލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/91 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ޖިހާދު އާއި ހައުސިންގް ޑެވަލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ދައުރުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ތަޢުލީލުކޮށް ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ވ. މުޙައްމަދު މާޖިދު [2023] SC 38

2022/SC-A/71 [2023] SC 38 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާއި މުހައްމަދު މާޖިދު (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ދައުރުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ތަޢުލީލުކޮށް ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ފެކްޓް މޯލްޑިވްސް ވ. ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ފެކްޓް މޯލްޑިވްސް އާއި ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް) (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ދައުރުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ. ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ތަޢުލީލުކޮށް ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/105 މައްސަލަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/105 މައްސަލަ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ފަރާތްތަކުގެ ނަން މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. (އެހެން މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރު މިސާލެއްގެ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދުނިޔޭގެ އެހެން ކޮމަން ލޯ ޤައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތާ ޚިލާފަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ބިނާކޮށްކުރަންޖެހޭކަމަށް އޮންނަ އޮތޯރިޓީ އެއްވެސް ޕްރެސިޑެންޝަލް ވެލިއު ނެތް ކަމަށް، މި ނިންމުމުން ދޭހަވާކަމަށް ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރު ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.